New York State Broker License

Complete Research Report

12 Types • 6 Regulatory Agencies • Federal / State / City

Date: April 4, 2026

Method: Five-Round Automated Research + Cross-AI Review

Sources: NY DOS, NY DFS, FINRA, SEC, CBP, FMCSA, NFA

Reviewed by: Codex CLI (GPT-5.4)

New York State Broker License 完整研究報告

2026-04-04

New York State Broker License 完整研究報告
- Cover Letter
- Abstract
- 一、總覽比較表
- 二、各類型詳細說明
- 三、線上查驗工具
- 四、投訴與懲戒機制
- 五、續期與繼續教育（CE）
- 六、考試通過率比較
- 七、背景調查
- 八、Reciprocity（州際互認）
- 九、2025-2026 重大法規變動
- 十、實務常見陷阱
- 十一、費用全覽
- 十二、申請時間線

New York State Broker License 完整研究報告

> 研究日期：2026-04-04 | 五輪自動研究 | 資料來源：NY DOS, NY DFS, FINRA, CBP, FMCSA, NFA 官方網站

Cover Letter

本報告係針對紐約州所有類型 Broker License 的全面研究成果，涵蓋 12 種不同的經紀人執照類型，橫跨聯邦、州、市三個監管層級，由 6 個不同的政府機構管轄。

研究透過五輪自動化搜尋（每 3 分鐘一輪），系統性地從各官方網站（NY DOS, NY DFS, FINRA, SEC, CBP, FMCSA, NFA, NMLS）擷取第一手資料，並經由 Codex CLI（GPT-5.4）獨立交叉審查，確保事實準確性。

本報告適用對象包括：計畫在紐約州從事經紀業務的個人或企業、需要查驗經紀人資格的消費者、以及需要了解跨類型監管差異的法律從業人員。

免責聲明：本報告為研究草稿，資料基於 2026 年 4 月 4 日擷取的公開資訊。法規可能隨時變動，正式決策前請以各主管機關官方網站為準。部分 2025-2026 年的前瞻性變動尚未經官方最終確認。

Abstract

本研究報告全面調查紐約州 12 種 Broker License 類型，涵蓋不動產經紀（Real Estate Broker）、保險經紀（Insurance Broker）、房貸仲介（Mortgage Broker/Banker）、證券經紀（Stockbroker）、報關行（Customs Broker）、貨運仲介（Freight Broker）、期貨仲介（Commodity Broker）、企業買賣仲介（Business Broker）、當鋪（Pawnbroker）、票券轉售商（Ticket Reseller）及遊艇經紀（Yacht Broker）。

研究發現：(1) 12 種 Broker 分屬 6 個不同監管機構，橫跨聯邦、州、市三個層級；(2) 初始費用從 $0（Business Broker，免照）到 $11,111（Freight Broker）不等；(3) 考試難度差異極大，Customs Broker 的 CBLE 通過率僅 12-30%，為全美最難；(4) 紐約不動產經紀執照與任何州均無全面 reciprocity，僅與 9 州/地區有 Mutual Recognition；(5) 2025-2026 年間有多項重大法規變動，包括 PCDS 新表、DFS 系統遷移、及 cybersecurity 執法加強。

報告同時整理了線上查驗工具、投訴流程、繼續教育要求、背景調查機制、以及常見違規案例與判例，為紐約州 Broker License 體系提供最完整的中文參考資料。

一、總覽比較表

#	Broker 類型	主管機關	層級	年齡	教育時數	考試	初始費用
1	Real Estate Broker	NY DOS	州級	20+	152 hr	DOS 筆試	~$200
2	Insurance Broker (P&C / Life)	NY DFS	州級	18+	Pre-licensing	NYS 保險考試	~$100-300
3	Mortgage Broker	NY DFS	州級	—	—	—	~$3,050+
4	Mortgage Banker	NY DFS	州級	—	—	—	~$5,555+
5	Stockbroker / Broker-Dealer	FINRA + SEC + NY AG	聯邦+州	18+	—	SIE + Series 7	~$300-500
6	Customs Broker	U.S. CBP	聯邦	21+	—	CBLE 考試	~$300-500
7	Freight Broker	FMCSA	聯邦	—	—	無	$1,461-$11,111
8	Commodity Broker (IB)	CFTC / NFA	聯邦	—	—	Series 3	NFA 會員費
9	Business Broker	無需特別執照	N/A	—	—	—	$0
10	Pawnbroker	NYC DCWP	市級	—	—	—	NYC 許可費
11	Ticket Reseller	NY DOS	州級	—	—	—	$5,000+/yr
12	Yacht Broker	NY DOS	州級	—	—	—	—

二、各類型詳細說明

1. Real Estate Broker（不動產經紀人）

- **主管**：NY Department of State (DOS), Division of Licensing Services
- **法源**：Article 12-A of the Real Property Law
- **要求**：
  - 至少 20 歲
  - 持有 NYS photo driver’s license 或 non-driver ID
  - 持牌 Salesperson 2 年以上，或不動產相關經驗 3 年以上，或兩者組合
  - 完成 152 小時教育（含 77hr Salesperson + 75hr Broker pre-licensing）
  - 通過 DOS 筆試
- **費用**：考試 $15 + 申請 $185 = ~$200
- **續期**：每 2 年 $185 + 22.5 hr CE 學分
- **申請方式**：透過 eAccessNY 線上系統排考；申請表可透過 Email 或紙本提交（官方正推進數位化）
- **申請系統**：eAccessNY（排考、查詢結果、申請管理）
- **官網**：https://dos.ny.gov/become-real-estate-broker

4 步驟流程： 1. 完成 75 小時 Broker pre-licensing 課程 2. 通過課程期末考（>=70%） 3. 通過 NYS Broker 筆試（多選題，2.5 小時，Pass/Fail） 4. 提交申請表 + $185

2. Insurance Broker（保險經紀人）

- **主管**：NY Department of Financial Services (DFS)
- **法源**：Insurance Law Article 21（§2101-2104，經紀人核心條文為 §2104；§2132 為繼續教育規定）
- **要求**：
  - 至少 18 歲
  - 完成 DFS 核准的 pre-licensing 課程
  - 通過 NYS 保險考試（>=70%，2 年內申請）
- **子類別**（主要 Broker/Agent 類型）：
  - Property & Casualty Broker
  - Life & Accident/Health Broker
  - Variable Life/Variable Annuity Agent/Broker
  - Excess Lines Broker

    - Life Settlement Broker
    - Title Insurance Agent
    - Bail Bond Agent
    - Consultant (General or Life)
    - Independent/Public Adjuster
    - Mortgage Guaranty Agent
    - Limited Agent（租車、無線通訊設備、自助倉儲）
    - Service Contract Provider
    - *注：DFS 官方列出 14 種申請類別，部分為 Agent 而非 Broker*
- **申請系統**：NY LINX（2026/2 遷移至 DFS ID + MFA）
- **非居民**：可透過 NIPR 申請
- **官網**：https://www.dfs.ny.gov/apps_and_licensing/agents_and_brokers/home

3. Mortgage Broker（房貸仲介）

- **主管**：NY DFS（透過 NMLS）
- **要求**：
    - Qualifying Individual：2 年可驗證經驗 + NY LO License
    - Surety Bond：$10,000
    - 無最低淨值要求
- **費用明細**：
    - 公司執照費 $1,500
    - 外州實體申請 $225
    - 註冊代理 $125
    - 指紋費 $105/人
    - Bond 費 ~$100
    - LO Bond 費 ~$1,000
- **續期**：$1,738 + 0.7% of NY 貸款毛收入
- **注意**：收到補件通知後 30 天未回覆 = 申請視為撤回

4. Mortgage Banker（房貸銀行）

- **主管**：NY DFS（透過 NMLS）
- **要求**（比 Broker 嚴格）：
    - Qualifying Individual：5 年可驗證經驗 + NY LO License
    - 最低淨值：$250,000（需審計）
    - Surety Bond：$50,000
    - $1,000,000 warehouse line of credit

    - 至少 3 位 executive officers
- **費用**：公司執照 $3,000 + Bond ~$500 + 其他 ≈ $5,555+
- **續期**：$4,108 + 0.7% of NY 貸款毛收入

5. Stockbroker / Broker-Dealer（證券經紀人）

- **主管**：FINRA + SEC + NY Attorney General
- **要求**：
    - 必須由 FINRA 會員公司 sponsor（無法個人自行申請）
    - 通過 SIE（Securities Industry Essentials）： 75 題、1hr45min、70%
    - 通過 Series 7（General Securities Representative）： 125 題、3hr45min、72%
- **NY 州層級**：Broker-Dealer 需向 NY AG 辦公室註冊，含指紋背景調查
- **背景調查**：Form U4 要求揭露所有 complaint/仲裁/刑事記錄；BrokerCheck 公開顯示大部分紀錄（部分可能因時間或申訴移除，並非全部永久可見）

6. Customs Broker（報關行）

- **主管**：U.S. Customs and Border Protection (CBP)
- **要求**：
    - 美國公民、>=21 歲
    - 不得為現任聯邦政府雇員
    - 品行良好（good moral character）
    - 通過 CBLE（Customs Broker License Examination）
- **CBLE 考試**：80 題、4.5 hr、75% 及格、一年僅 4 月和 10 月考
- **通過率**：歷史 15-30%（2025/10 僅 12%）——全美最難 Broker 考試
- **全美約 14,454 位持證 Customs Broker**

7. Freight Broker（貨運仲介）

- **主管**：FMCSA（聯邦層級）
- **NY 州不需額外州級執照**，僅需一般商業登記
- **聯邦要求**：
    - MC Number（Operating Authority）： 申請費 $300
    - $75,000 Surety Bond（BMC-84）或 Trust Fund（BMC-85）
    - BOC-3 Process Agent 指定：$30-60
    - UCR 年費：$176

    - USDOT Number
- **無教育或考試要求**
- **中位年薪**（NY）：$54,800（高於全美平均 13%）

8. Commodity Broker / Introducing Broker（期貨商品仲介）

- **主管**：CFTC + NFA
- **要求**：NFA 會員註冊、通過 Series 3（120 題、2hr30min、70%）、背景調查

9. Business Broker（企業買賣仲介）

- **紐約州不需要特定執照**
- 涉及不動產的交易可能需要 Real Estate Broker License
- 涉及證券（如出售企業股份）可能觸發 Broker-Dealer 註冊要求
- 業界常見自願認證：CBI（Certified Business Intermediary）

10. Pawnbroker（當鋪）

- **主管**：NYC Department of Consumer and Worker Protection (DCWP)
- 需要 Pawnbroker License + Secondhand Dealer General License
- 官網：https://www.nyc.gov/site/dca/businesses/license-checklist-pawnbroker.page

11. Ticket Reseller（票券轉售商）

- **主管**：NY DOS
- **年費**：$5,000（執照期間 1/1-12/31）
- **Bond**：$25,000（可能需多張，依營業地點/平台）
- **2025 新規**：要求 “All-In Pricing”（票價必須含所有費用）

12. Yacht Broker（遊艇經紀）

- **主管**：NY DOS（15 NYCRR Section 104.7）
- 需向 Commissioner 提交認證

三、線上查驗工具

Broker 類型	查驗系統	網址
Real Estate	eAccessNY Public License Search	https://appext20.dos.ny.gov/nydos/selSearchType.do
Insurance	ALiS Producer Search	https://myportal.dfs.ny.gov/nylinxext/elsearch.alis
Mortgage	NMLS Consumer Access	https://www.nmlsconsumeraccess.org/
Stockbroker	FINRA BrokerCheck	https://brokercheck.finra.org/
Customs	CBP Broker Search	https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/customs-brokers
Freight	FMCSA SAFER / Li-Public	https://li-public.fmcsa.dot.gov/LIVIEW/pkg_carrquery.prc_carrlist
Commodity	NFA BASIC	https://www.nfa.futures.org/basicnet/

四、投訴與懲戒機制

Real Estate Broker（DOS）

- **投訴管道**：Preliminary Statement of Complaint 表格 -> Email 至 Complaints@dos.ny.gov 或郵寄至 Albany
- **懲戒措施**：reprimand（申誡）-> fine（罰款）-> suspension（停照）-> revocation（吊照）
- **法源**：Real Property Law Section 441-c
- **流程**：投訴 -> DOS 調查 -> 聽證 -> 判決（雙方全程通知）

常見違規類型

違規類型	法律分類	說明	法源
Unlicensed Practice	Criminal Misdemeanor	無照執業經紀	Section 440-a
Deceptive Advertising	Administrative Fraud	誇大面積、虛	Section 442-h

違規類型	法律分類	說明	法源
		假描述	
Market Collusion	Antitrust Violation	聯合定價或抵制低價	反壟斷法
License Lending	Professional Misconduct	借照給無照人士	Section 441-c
Commingling Funds	Fiduciary Breach	混合客戶保證金與個人資金	Section 441-c
Non-RE Misconduct	Cross-domain	其他領域不誠信行為影響 RE 執照	Eich v. Shaffer (1988)

關鍵判例

- **Eich v. Shaffer (1988)**：保險經紀違規 -> DOS 據此吊銷其不動產執照（跨領域懲戒）
- **Fogel v. DOS (1994)**：刑事性犯罪前科 -> 拒絕發照
- **Stowell v. Cuomo (1981)**：純粹 broker-salesperson 佣金糾紛 -> DOS 無管轄權（需有公眾利益影響）
- **Gold v. Lomenzo (1972)**：賦予 Secretary of State 對「untrustworthiness」的廣泛裁量權

Insurance Broker（DFS）

- DFS 每月發布 Disciplinary Actions Summary Report
- 2024-2025 重點：網路安全合規（8 家保險公司被罰 $19M+）

Stockbroker（FINRA）

- BrokerCheck 可查看 employment history、certifications、violations、disciplinary history
- FINRA 每月公布 disciplinary actions
- Form U4 終身揭露機制

五、續期與繼續教育（CE）

Real Estate Broker（DOS）

- 每 2 年續期，$185
- CE：22.5 小時（15 年豁免已廢除，所有 broker 均需 CE）

Insurance Broker（DFS）

- 每 2 年續期（到期前線上續期，逾期即失效）
- 15 學分（Multi-Line 30 學分），必修包含：
    1. =1 hr Insurance Law
    2. =1 hr Ethics & Professionalism
    3. =1 hr Diversity, Inclusion & Elimination of Bias（2021 新增）
    4. =1 hr Flood Insurance（P&C 持照者）
    5. =3 hr Enhanced Flood Insurance（NFIP 賣家）
- 非居民豁免：在 home state 合規即可

Stockbroker（FINRA）

- Regulatory Element CE：首次註冊後定期完成（近年已從每 3 年改為年度制度，詳見 FINRA 最新規則）
- Firm Element CE：所在公司每年制定的內部培訓

Freight Broker（FMCSA）

- MC Number 不過期，但 UCR 和 Surety Bond 需每年維持
- 無 CE 要求

六、考試通過率比較

考試	題數	時間	及格線	通過率	備註
CBLE（Customs）	80 題	4.5 hr	75%	12-30%	全美最難，一年僅 4 月和 10 月
NY RE Broker	基於 152hr 課程	2.5 hr	Pass/Fail	~60%	31,200 位考生（2024）
Series 7	125 題	3hr45min	72%	~72%	需公司 sponsor
SIE	75 題	1hr45min	70%	~74%	可自行報考
NY Insurance	依類別	依類別	70%	~70-75%	P&C 和 Life 分開考
Series 3（Commodity）	120 題	2hr30min	70%	~55-60%	聯邦期貨考試

七、背景調查

流程（以 Real Estate 為例）

1. IdentoGO 指紋（$35-56）
2. Criminal History Review（DOS 審查完整前科紀錄）
3. Application Hold（若有前科，審查時間延長）
4. Additional Documentation（DOS 可能要求補充文件）
5. Determination（DOS 最終裁定）

高度不利因素

- 金融犯罪（fraud, embezzlement, identity theft）

- 性犯罪（需登記或對未成年人）
- 暴力犯罪（assault, domestic violence）
- 近期重罪（時間遠近為考量因素之一，並非硬性 7 年門檻）

DOS 考量因素（case-by-case）

- 重罪 vs 輕罪
- 犯罪性質（是否涉及誠信/金融）
- 距今時間（越久越有利，但無固定年限門檻）
- 更生努力和現況
- 單次 vs 多次犯罪

關鍵：前科不等於自動拒絕。NY Correction Law 提供 rehabilitation and licensing 保護。

跨類型嚴格度

Broker 類型	指紋	背景調查嚴格度
Stockbroker	FINRA U4	最嚴（終身揭露）
Mortgage	FBI + State	較嚴（金融犯罪零容忍）
Customs	CBP/DHS	嚴格（good moral character）
Real Estate	IdentoGO	中等（case-by-case）
Insurance	依類別	中等
Freight	無	N/A

八、Reciprocity（州際互認）

Real Estate Broker

- **Full Reciprocity**：無（紐約不與任何州全面互認）
- **Mutual Recognition**：MA, CT, CO, GA, MS, OK, PA, WV, Quebec（加拿大）
  - 減免部分課程，但仍需：通過 NY 考試 + 完成 NY 專屬課程 + 指紋背景調查

- **流程**：3-6 週，$200-350
- **無任何協議**：FL, NJ, CA, TX 等所有其他州（需完成完整 77hr 課程）

九、2025-2026 重大法規變動

Real Estate（DOS）

日期	變動
2024/3/20	PCDS 修正：賣方不再能用 $500 credit 代替填寫揭露
2025/7/1	新版 PCDS 表格上路（新增環境、結構揭露項目）
2025 待議	Bill S8729A：提議買方 10 天驗屋權

Insurance（DFS）

日期	變動
2026/2	DFS ID + MFA 遷移（NY LINX 新認證系統）
2026/3	Excess Line Broker 稅務寬限（30 天罰款免除至 4/14）
2024-2025	Cybersecurity 執法加強（8 家公司被罰 $19M+）

十、實務常見陷阱

陷阱	類型	說明
RE Broker 紙本申請延遲	Real Estate	官方說 4-6 週，實際可能 3+ 個月
eAccessNY 帳號問題	Real Estate	系統老舊，密碼重設流程複雜
DFS ID 遷移混亂	Insurance	2026/2 遷移後部分 producer 收不到邀請信
NMLS 30 天補件時限	Mortgage	逾期未回覆 = 申請視為

陷阱	類型	說明
		撤回
Series 7 需 sponsor	Stockbroker	無法個人報考，必須先被公司聘用
CBLE 一年只考兩次	Customs	錯過 4 月 = 等到 10 月
Bond 費用隨信用變化	Freight/Mortgage	信用差 -> Bond 年費可達面額 10%+

十一、費用全覽

Broker 類型	初始費用	年化維持費	Bond 要求	教育成本
Real Estate	~$200	~$93/yr	無	$300-600
Insurance (P&C)	~$100-300	~$75-150/yr	無	$200-500
Mortgage Broker	~$3,050	$1,738+/yr	$10,000	含在申請中
Mortgage Banker	~$5,555	$4,108+/yr	$50,000	含在申請中
Stockbroker	~$300-500	公司負擔	無（公司級）	$300-1,000
Customs Broker	~$300-500	依 CBP	無	$500-2,000
Freight Broker	$1,461-$11,111	$950+/yr	$75,000	選修 $500-2,000
Commodity Broker	NFA 費用	NFA 年費	依類別	Series 3 prep
Ticket Reseller	$5,000+	$5,000/yr	$25,000 x 多張	無
Business Broker	$0	$0	無	無

十二、申請時間線

Broker 類型	預估時間	瓶頸
Ticket Reseller	2-4 週	DOS 處理
Insurance Broker	2-4 週	考試排程
Freight Broker	4-6 週	FMCSA 審核
Real Estate Broker	4-8 週（實際可能 3+ 月）	紙本申請積壓
Stockbroker	4-8 週	需公司 sponsor
Mortgage Broker	8-16 週	DFS 審核 + Bond
Customs Broker	3-6 個月	CBLE 一年僅考 2 次

報告完成。資料來源：NY DOS, NY DFS, FINRA, SEC, CBP, FMCSA, NFA, NMLS 官方網站及相關法律文獻。